

1500466-64.2022.8.26.0416

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Aline Sugahara Bertaco

Comarca: Panorama

Foro: Foro de Panorama

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... que o réu estava sendo investigado por trafico de drogas. O réu confessou a autoria da prática do furto do veículo em panorama e, depois, na cidade de Pauliceia, ele disse que precisava de uma caixa de fosforo e quando viu o celular em cima da mesma, pegou o celular e colocou no bolso. O réu, na sequencia, foi até a cidade de Brasilândia e trocou o celular por droga. O veículo foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Panorama

Foro de Panorama

2ª Vara Judicial

Rua Manoel Fernandes da Cunha, nº1308, Panorama-SP - cep 17980-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500466-64.2022.8.26.0416 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500466-64.2022.8.26.0416

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2220061/2022 - DEL.POL.PANORAMA, 20153271 - DEL.POL.PANORAMA, 2220061 - DEL.POL.PANORAMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON GOMES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de ANDERSON GOMES DA SILVA, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso II, e do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque no dia 01 de agosto de 2022, no período noturno, na Avenida Pedro Milanez, nº 1570, Nosso Teto, nesta cidade e comarca de Panorama, subtraiu para si, mediante escalada, coisa alheia móvel, consistente num veículo Fiat/Strada, ano 2005/2006, placa DJQ9352, e um som automotivo, avaliados globalmente em R\$ 28.508,00, em prejuízo da vítima Neide Ferreira do Carmo Silva.

Outrossim, na mesma data, durante a madrugada, posteriormente ao primeiro furto, na Casa de Iscas do Chico, localizada na Rua Rio Branco, nº 400, na cidade de Pauliceia, nesta comarca de Panorama, valendo-se de semelhante modo de execução, subtraiu para si, mediante fraude, coisa alheia móvel, consistente num aparelho celular, marca Samsug Galaxy A31, pertencente à vítima Francisco Elias dos Santos.

A denúncia foi recebida em 02/09/2022, oportunidade que fora decretada a prisão preventiva do réu (p. 89/93).

Devidamente citado, o réu apresentou Resposta à Acusação a fls. 188/190.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as vítimas, uma testemunha e interrogado o acusado (cf. mídia).

Em memoriais, pugnou o Ministério Público pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia, tecendo considerações acerca da pena e do regime inicial. A defesa, por seu turno, apresentou alegações finais pugnando pela absolvição do réu por falta de provas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelos boletins de ocorrência de p. 04/06 e 08/09, auto de exibição e apreensão (p. 11), Relatórios de Investigações contendo imagens da câmera de vigilância do local do furto (p. 17/22 e 26/29), auto de reconhecimento (p. 24), auto de avaliação de p. 32, laudo pericial do local do furto de p. 152/159, laudo pericial do veículo de fp. 160/162, bem como pelos demais documentos constantes nos autos.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado.

A vítima Neide Ferreira do Carmo Silva, ouvida em sede policial (p. 25), declarou que na madrugada do dia 01/08/2022 teve seu carro Fiat Strada, placas DJQ9352, furtado. O veículo estava na garagem de sua residência, que fica ao lado do seu comércio (marcenaria). Que a garagem é estreita e o veículo Strada estava na frente e atrás estava um veículo Fox. Ambos estavam abertos, mas o veículos Strada estava com a chave no contato, sendo assim, o autor dos fatos empurrou manualmente o veículo Fox para fora da garagem, deixando-o na via pública e em seguida retirou o veículo Strada. Do veículo Fox levou apenas o rádio. O portão é eletrônico, mas conseguiram abri-lo para praticar o furto. Não ouviu barulhos e nem movimentos anormais, vindo perceber a falta do veículo às 07h30 da manhã do dia 01/08/2022. Há câmeras de monitoramento no local, mas estão queimadas há alguns meses. Não se recorda a marca do rádio e nem o valor que pagou no objeto. No mesmo dia o veículo foi localizado ao lado da rodoviária da cidade de Panorama e entregue à declarante. A vítima Francisco Elias dos Santos, ouvida em sede policial (p. 22), declarou que é proprietário do estabelecimento comercial "Casa de iscas do Chico", onde vende artigos para pesca. Na data de 01/08/2022, por volta das 06h, logo que abriu o estabelecimento, adentrou no local um indivíduo desconhecido, solicitando um palito de fósforo para acender um cigarro. Quando foi até a cozinha pegar o fósforo, o indivíduo aproveitou e subtraiu um aparelho celular Samsung que estava sob a mesa do escritório, em seguida ele foi embora, conduzindo um veículo Fiat/Strada, cor branca. Somente após a saída dele foi que sentiu falta de seu celular. Alega que as câmeras de segurança instaladas no local captaram o momento exato do furto. Na data de 12/08/2022 foi procurado por policiais civis de Panorama, solicitando sua presença na delegacia para reconhecer um indivíduo investigado por furto de automóveis, sendo que reconheceu Anderson Gomes da Silva como sendo a pessoa que adentrou seu estabelecimento e subtraiu seu aparelho celular.

Em juízo, a vítima reiterou a mesma narrativa, nada alterando ou acrescentando em sua versão. Indagada pela promotora, confirmou que o rapaz que lhe furtou aparentemente é o que apareceu no vídeo da audiência. As câmeras de vigilância do seu estabelecimento comercial filmaram o réu no seu estabelecimento parando com o carro. Não recuperou o celular subtraído (cf. mídia).

Os competentes policiais civis dos Setores de Investigações das Delegacias de Polícia do município de Panorama e de Paulicéia, Ana Cláudia de Oliveira Pinto e Marcos Antônio Ferreira, confeccionaram os respectivos Relatórios de Investigações (p. 17/22 e 26/29), os quais descreveram, de forma circunstanciada, inclusive com imagens das câmeras de monitoramento do estabelecimento comercial da vítima Francisco, o "modus operandi" empregado pelo réu para a subtração do aparelho celular. Aliás, nas imagens é possível ver que o réu deixou o local utilizando-se do veículo Fiat/Strada que fora furtado naquela noite da vítima Neide.

A testemunha Marcos Antonio Ferreira, policial civil, ouvido em juízo, disse que o

réu estava sendo investigado por tráfico de drogas. O réu confessou a autoria da prática do furto do veículo em panorama e, depois, na cidade de Pauliceia, ele disse que precisava de uma caixa de fosforo e quando viu o celular em cima da mesma, pegou o celular e colocou no bolso. O réu, na sequência, foi até a cidade de Brasilândia e trocou o celular por droga. O veículo foi deixado na estação ferroviária. A vítima reconheceu o réu como sendo a pessoa que lhe subtraiu o celular. O furto do veículo ocorreu durante a madrugada. O carro estava na garagem e tinha outro carro atrás do carro da vítima. O veículo foi abandonado atrás da estação ferroviária. A casa de Neide é murada. Provavelmente o réu pulou o muro para cometer o furto (cf. mídia).

A testemunha Ana Cláudia de Oliveira Pinto, policial civil, ouvida em juízo, disse que o réu teria chegado no local do furto do celular com o veículo subtraído da cidade de Panorama da vítima Neide. Foram apresentadas fotos do réu Anderson à vítima Francisco que confirmou que o réu esteve em seu estabelecimento na data do fato. O réu lhe pediu uma caixa de fosforo e quando retornou, o réu tinha subtraído o seu celular. Pelas câmeras de vigilância foi possível confirmar a autoria (cf. mídia).

Em juízo, o réu ANDERSON GOMES DA SILVA confirmou a autoria dos delitos. Disse que o portão da casa estava aberto e subtraiu o aparelho de som e retirou o carro para fora. Não escalou o muro. O fato ocorreu às duas horas da madrugada. Na cidade de Pauliceia, durante a madrugada, estava sob efeito da droga quando apoderou-se do celular da vítima após pedir a caixa de fósforo. Apoderou-se do aparelho e vendeu por cinquenta reais em troca de droga. Trabalhava e ganhava R\$ 450,00. Não tem filhos. É usuário de "crack" (cf. mídia).

Pois bem, o réu é confesso. E a confissão judicial do réu mostra-se em consonância com o conjunto probatório.

Oportuno ressaltar que o depoimento prestado pelo servidor policial em Juízo goza de credibilidade, uma vez que presta testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei. Não havendo razões outras que indiquem a falta de compromisso com a verdade, a simples função por ele exercida não é de molde a ensejar o descrédito da declaração prestada.

No caso, não há nada justifique o desmerecimento das versões apresentadas pelos Policiais, harmônicas com os demais elementos probatórios colacionados. Nesse sentido:

"(...) Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.(...)" (HC 204.733/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 25/08/2011).

Ademais, como já mencionado, a prova oral foi corroborada pelas imagens captadas nas câmeras de segurança instaladas no estabelecimento "Casa de Isca do Chico", as quais foram recolhidas e analisadas pelos Policiais Civis responsáveis. Além disso, posteriormente a vítima (Francisco) compareceu na delegacia e fez o reconhecimento do réu como sendo a mesma pessoa que ingressou no seu comércio e subtraiu seu aparelho celular.

O elemento subjetivo "dolo", exigido pelo tipo penal, restou igualmente demonstrado. O acusado dirigiu seu comportamento à prática do crime patrimonial, com vistas à subtração dos bens.

Assim, de todo o conjunto probatório carreado aos autos é certo que a autoria do delito imputado deve ser atribuída ao acusado, mormente se considerada a versão apresentada pelas vítimas e testemunhas policiais em Juízo.

Além disso, com relação ao segundo furto, de acordo com o relato da vítima Francisco, o réu utilizou-se de fraude para subtrair o seu aparelho celular, após pedir um fósforo e aproveitar-se da momentânea ausência de vigilância, ficando caracterizada a qualificadora prevista no art. 155, § 2º, II, do Código Penal (fraude).

De outra parte, não ficou demonstrada a qualificadora prevista no art. 155, § 2º, II, do Código Penal (escalada), com relação ao primeiro furto do veículo pertencente à vítima Neide, pois em que pese os laudos periciais acostados aos

autos (p. 152/159 e 160/163), o qual descreveu "O local de interesse tratava-se da garagem do imóvel, localizada no flanco esquerdo do prédio. A garagem não possuía cobertura e era vedada no esquerdo por muro de alvenaria, cuja altura máxima era de 2,44 metros. No flanco direito era vedada pelo próprio corpo do imóvel.

Frontalmente possuía um portão de garagem com portão social embutido, confeccionado em grades metálicas e dotado de abertura basculante acionada por motor elétrico. O referido portão tinha altura de 2,50 metros", a vítima, em solo policial, declarou que : " O portão é eletrônico, mas conseguiram abri-lo para praticar o furto".

Ainda, comprovado que o furto do veículo e do aparelho de som foi praticado durante a noite, ou seja, durante o repouso noturno, configurando a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal.

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade dos delitos, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente a agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória em relação aos crimes imputados.

Em homenagem ao princípio constitucional de individualização da pena, passo à necessária dosimetria (CRFB, art. 5º, XLVI).

Do furto descrito no item 01 da denúncia

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vislumbro que o réu apresenta maus antecedentes pela prática do crime de roubo (Autos nº 0000224-86.2015.8.26.0591 - fls. 125) e furto (Autos nº 0001218-91.2014.8.26.0416 - fls. 126), além de apresentar extensa ficha criminal, conforme folha de antecedentes de fls. 107/124 e certidões criminais de fls. 125/133, demonstrando conduta social reprovável, indicando fazer dos crimes patrimoniais o seu meio de vida.

Assim, presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, exaspero a pena-base em 1/2 (metade) do mínimo legal, totalizando 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico a presença da agravante da reincidência, pois o réu apresenta condenação com trânsito em julgado em razão da prática de crimes de furto (Autos n. 00092-29.2015.8.26.0591 - p. 125; e Autos nº 0000918-32.2014.8.26.0416 - fls. 125/126), sendo portanto, reincidente específico e multirreincidente, ficando compensada de forma proporcional com a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual exaspero a reprimenda proporcionalmente em 1/6 (um sexto), totalizando 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Na terceira e última fase de aplicação da pena, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal, elevo a pena em 1/3, totalizando 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Do furto descrito no item 2 da denúncia

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vislumbro que o réu apresenta maus antecedentes pela prática do crime de roubo (Autos nº 0000224-86.2015.8.26.0591 - fls. 125) e furto (Autos nº 0001218-91.2014.8.26.0416 - fls. 126), além de apresentar extensa ficha criminal, conforme folha de antecedentes de fls. 107/124 e certidões criminais de fls. 125/133, demonstrando conduta social reprovável, indicando fazer dos crimes patrimoniais o seu meio de vida.

Assim, presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, exaspero a pena-base em 1/2 (metade) do mínimo legal, totalizando 03 (três) anos e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico a presença da agravante da reincidência, pois o réu apresenta condenação com trânsito em julgado em razão da prática de crimes de furto (Autos n. 00092-29.2015.8.26.0591 - p. 125; e Autos nº 0000918-32.2014.8.26.0416 - fls. 125/126), sendo portanto, reincidente específico e multirreincidente, ficando compensada de forma proporcional com a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual exaspero a reprimenda proporcionalmente em 1/6 (um sexto), totalizando 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Na terceira e última fase de aplicação da pena, não há causa de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Ademais, considerando, que os atos foram praticados com desígnios autônomos e vítimas distintas, nos moldes do artigo 69 do Código Penal, as penas deverão ser somadas, em concurso material, totalizando 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa, a qual torno definitiva.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "a", e § 3º c.c. art. 59, ambos do Código Penal, em razão dos maus antecedentes e da reincidência específica do réu.

Considerando que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, em razão dos maus antecedentes e da reincidência, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como inviável a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da ação penal, e assim o faço para CONDENAR o réu ANDERSON GOMES DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 155, §1º, e no artigo 155, § 4º, inciso II (fraude), na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Considerando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva do acusado, aos quais faço referência a fim de evitar repetições desnecessárias (fls. 89/93), bem como considerando que a necessidade da prisão cautelar foi realçada pelo decreto condenatório e regime de pena ora definidos, em se tratando de réu multirreincidente e reincidente específico, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, MANTENHO a custódia cautelar do réu, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitado em julgado: a) EXPEÇA-SE guia de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) OFICIE-SE ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Fixo os honorários do advogado nomeado (p. 184) nos termos da tabela do convênio OAB/DPE. Oportunamente, expeça-se a respectiva certidão de honorários.

Custa ex legis.

Considerando que o réu foi patrocinado por advogado dativo, defiro a ele os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se.

Não obstante o condenado ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, de acordo com o artigo 804 do Código de Processo Penal, o mesmo fica obrigado ao pagamento de custas processuais. Tal obrigação, contudo, ficará suspensa enquanto perdurar o estado de pobreza do assistido, pelo prazo de 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme estabelece o artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados da presente.

Panorama, 22 de novembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Sugahara Bertaco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA